

Ref. Expte. N° 10162-G-1978

San Isidro, 18 Diciembre de 1978

ORDENANZA NUMERO: 5380

VISTO lo establecido por los artículos 10, 11 y 12 de la ley 9.111, reglamentaria de la disposición final de los residuos en diversos Partidos de la Provincia de Buenos Aires, entre los que se cuenta el de San Isidro, Art. 2°; y

Considerando:

QUE los dos artículos citados en primer término fijan prohibiciones terminantes en orden a la existencia de “depósitos de basura y/o elementos recuperados de la misma”; la “que la o incineración” o cualquier otro sistema de disposición no autorizado expresamente por la ley sin perjuicio de las normas de la Ordenanza General 220, sus modificatorias y reglamentarias, sobre disposición de residuos en domicilio, y “la realización de cualquier tipo de tarea de recuperación de residuos”, aun por parte de quienes fueren adjudicatarios del servicio de recolección;

QUE el artículo 12 de la ley prevee cuanto se relaciona con las sanciones a aplicarse por la inobservancia de tales preceptos, sin omitir pautar medidas accesorias por vía de las cuales se devuelvan los inmuebles, eventualmente utilizados como asientos de especulaciones prohibidas, a usos propios y legítimos y a niveles de higiene compadecidos con las normas generales en la materia;

QUE tanto en la tipificación de las contravenciones cuanto en la índole y magnitud de las sanciones, la preceptiva de los citados artículos de la ley desborda el marco de los actuales artículos 68 a 72 del Código Contravencional para el -Partido de San Isidro -Ordenanza 5182- que, desde 1976, vienen imperando sobre el particular;

QUE a efectos de guardar la necesaria coherencia en la normación de las faltas municipales, se hace imprescindible incorporar al citado Código las disposiciones con las que se innove en el tema que viene considerándose;

POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ACUERDAN LAS LEYES 8.613 Y 9.111, SANCIONADA Y PROMULGADA CON FUERZA DE-

ORDENANZA:

ARTICULO 1°.- Reemplázase el texto del artículo 65 del Código Contravencional para el ***** Partido de San Isidro, Ordenanza 5182 por el siguiente:

ARTICULO 65.- El arrojo o volcado de residuos sólidos o líquidos aguas servidas, residuos ***** cloacales y similares de cualquier naturaleza u origen, en lugar que no se encuentre especialmente habilitado por el “C.E.A.M.S.E.”- Cinturón Ecológico Área Metropolitana, Sociedad del Estado, o por las autoridades nacionales o provinciales competentes en los casos de residuos líquidos:

a) Cuando provinieren de viviendas, con arresto de 3 (tres) a 6 (seis) días; y multa por sumas equivalentes a las de 3 (tres) a 30 (treinta) salarios mínimos del personal municipal;

b) Cuando provinieren de comercios o locales en que se realicen actividades asimilables a las comerciales, con arresto de 4 (cuatro) a 8 (ocho) días; y multa por sumas equivalentes a las de 5 (cinco) a 50 (cincuenta) salarios mínimos del personal municipal;

//....

c) Cuando provinieren de industrias o inmuebles en que se realicen actividades asimilables a las industriales, con arresto de 6 (seis) a 10 (diez) días; y multa por sumas equivalentes a las de 10 (diez) a 70 (setenta) salarios mínimos del personal municipal.-

ARTICULO 2°.- Reemplázase el texto del artículo 66 del Código Contravencional para el ***** Partido de San Isidro, Ordenanza 5182, por el siguiente:

ARTICULO 66°.- En cualquiera de los casos contemplados en el artículo anterior, cuando ***** se hubieren empleado vehículos para el transporte de los residuos sólidos o líquidos arrojados, se dispondrá la inhabilitación para conducir de quien maneje los mismos, de 1 (uno) a 6 (seis) meses.

En caso de reincidencia, la inhabilitación será absoluta.

Se dispondrá, asimismo, el secuestro del vehículo utilizado para cometer la infracción y el de las demás herramientas y útiles empleados con el mismo fin, hasta el cumplimiento total de las sanciones de arresto y multa que hubieren sido impuestas al infractor.-

ARTICULO 3°.- Reemplázase el texto del artículo 67 del Código Contravencional para el ***** Partido de San Isidro, -Ordenanza 5182-, por el siguiente:

ARTICULO 67.- La disposición final de la basura mediante su quema o incineración o por ***** cualquier otro sistema no autorizado expresamente por la ley 9.111, sus modificatorias y reglamentarias -exclusión hecha de la disposición de los residuos en domicilio, que se rige por las normas de la Ordenanza General 220-, con arresto de 10 (diez) a 30 (treinta) días; y multa por sumas equivalentes a las de 10 (diez) a 100 (cien) salarios mínimos del personal municipal; y clausura de los inmuebles que sirvieren de asiento a tales infracciones hasta el total y definitivo saneamiento de los mismos.

En el supuesto en que se emplearen vehículos para el transporte de los residuos, u otras herramientas o útiles, serán de aplicación las previsiones pertinentes del artículo 66 de este Código.-

ARTICUIO 4°.- Reemplázase el texto del artículo 68 del Código Contravencional para el ***** Partido de San Isidro, -Ordenanza 5182-, por el siguiente:

ARTICULO 68.- La selección de residuos de cualquier naturaleza; su recolección, ***** adquisición o transporte, y la realización de cualquier tipo de tarea o actividad que tenga por objeto la recuperación de residuos, en contravención a las normas de la ley provincial 9.111, sus modificatorias y/o reglamentarias -excepción hecha de los supuestos que contempla y reprime la Ordenanza General 220-, con arresto de 10 (diez) a 30 (treinta) días; y multa por sumas equivalentes a las de 10 (diez) a 100 (cien) salarios mínimos del personal municipal; y clausura de los inmuebles que" "sirvieren de asiento a tales infracciones hasta el total y definitivo saneamiento de los mismos.

En el supuesto que se emplearen vehículos para consumir o facilitar u ocultar la infracción, u otras herramientas o útiles, serán de aplicación las previsiones pertinentes del artículo 66 de este Código.-

ARTICULO 5°.- Reemplázase el texto del artículo 69 del Código Contravencional para el ***** Partido de San Isidro, -Ordenanza 5.182-, por el siguiente:

//....

ARTICULO 69.- El depósito o almacenaje de basura y/o elementos recuperados de la ***** misma, en espacios abiertos o cerrados de propiedad de personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, en contravención a las normas de la ley 9.111, sus modificatorias y/o reglamentarias, con arresto de 10 (diez) a 30 (treinta) días; y multa por sumas equivalentes a las de 10 (diez) a 100 (cien) salarios mínimos del personal municipal; y clausura de los inmuebles que sirvieran de asiento a tales infracciones hasta el total y definitivo saneamiento de los mismos.

En el supuesto que se emplearen vehículos para el transporte de los residuos y/o de los elementos recuperados, u otras herramientas o útiles, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del artículo 66 de este Código.-

ARTICULO 6°.- Deróganse los apartados primero y segundo del artículo 72 del Código ***** Contravencional para el Partido de San Isidro -Ordenanza 5.182-, manteniéndose la vigencia del texto incorporado como tercer párrafo del mismo por la Ordenanza 5.284 del 31 de octubre de 1977. Este último, se tendrá como texto único del referido artículo a partir de la sanción de esta Ordenanza.-

ARTICULO 7°.- En todos los casos de comprobación de infracciones a las normas de ***** los artículos 67, 68 y 69 del Código Contravencional textos según la presente Ordenanza en que se utilizaren inmuebles como asiento de las respectivas faltas, Inspectoría General intimará a los propietarios y/o poseedores y/u ocupantes y/o responsables de los terrenos para que procedan al reacondicionamiento y limpieza de los inmuebles total o parcialmente ocupados con basura, dentro de plazos que la misma partición fijará con atención a las circunstancias particulares de cada caso y de la naturaleza y magnitud de las tareas a realizarse, pero que, bajo ninguna causa, excederá de -los 180 (ciento ochenta) días.-

ARTICULO 8°.- A requerimiento del responsable, Inspectoría General gestionará por ante el ***** Tribunal Municipal de Paltas el levantamiento temporario de la clausura que se hubiere dispuesto en el caso, al sólo efecto de la respectiva higienización del bien.-

ARTICULO 9°.- En caso de incumplimiento por los intimados de las tareas contempladas en ***** el artículo 7° de esta Ordenanza, se practicará la ocupación temporánea de los inmuebles conforme con las pautas pertinentes de la Ordenanza General 38 y se practicará el saneamiento de los mismos por cuenta y a costa de los infractores.-

ARTICULO 10°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia el día 1° de enero de 1979.-

ARTICULO 11°.- Refrendarán esta Ordenanza los señores Secretarios de Gobierno, ***** Economía y Hacienda, Obras Públicas y Salud Pública y Acción Social.-

ARTICULO 12°.- Cúmplase. Regístrese, comuníquese y publíquese.-